

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 952/2539 นาย ประสิทธิ์ เมืองพรหม ผู้ร้อง
นางสาว เสาวลักษณ์ พูลสวัสดิ์ ผู้คัดค้าน
ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 254

ประเด็นตามคำร้องของผู้คัดค้านมีเพียงว่าผู้ร้องสมควรถูกถอนจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่เท่านั้นดังนั้นการที่ผู้คัดค้านฎีกาขอให้ใช้วิธีการชั่วคราวโดยให้ผู้ร้องหยุดกระทำการขัดขวางขับไล่ห้ามผู้คัดค้านกริดยางพาราในที่พิพาทและห้ามผู้ร้องกริดยางพาราในที่พิพาทโดยวิธีใช้ยาแรงน้ำยาจึงเป็นการไม่ชอบเพราะเป็นการขอใช้วิธีการชั่วคราวนอกประเด็นตามคำร้อง

คดีนี้สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งนายประสิทธิ์ เมืองพรหมผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกนายแย้ม พูลสวัสดิ์ ผู้ตาย ตามพินัยกรรม ต่อมานางสาวเสาวลักษณ์ พูลสวัสดิ์ ผู้คัดค้าน ยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านเป็นบุตรผู้ตาย ได้รับมอบหมายให้ดูแลกิจการและครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินมรดก ผู้ร้องปลอมพินัยกรรมของผู้ตายและมีพฤติการณ์ที่จะเบียดบังทรัพย์มรดก ขอให้ถอดถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกผู้ตาย และตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกผู้ตายแทนผู้ร้อง

ระหว่างการไต่สวน ผู้คัดค้านยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องได้ตัดฟันผลอาสินในที่ดินมรดก แบ่งขายที่ดินบางส่วน ทำลายและรื้อถอนอสังหาริมทรัพย์ในที่ดินขอให้มีการสั่งให้ผู้ร้องหยุดการกระทำความดังกล่าวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมี

คำสั่งเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2537 ห้ามผู้ร้องตัดฟันต้นไม้ รวมทั้งทำลายรื้อถอน
อสังหาริมทรัพย์ในที่พิพาทชั่วคราว โดยให้ผู้คัดค้านวางเงินประกันค่าเสียหาย 2,000
บาท

ผู้ร้อง อุทธรณ์

ต่อมาผู้คัดค้านยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องขัดขวางขับไล่มิให้ผู้คัดค้านกรีดยางพาราในที่
พิพาท และได้เข้ากรีดยางพาราโดยเร่งน้ำยาง อันทำให้ต้นยางพาราเสียหาย ขอให้
คำสั่งให้ผู้ร้องหยุดการกระทำดังกล่าวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาศาลชั้นต้นได้สวน
แล้วมีคำสั่งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2537 ให้ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกเลิกคำสั่งศาลชั้นต้นที่ห้ามมิให้ผู้
ร้องตัดฟันต้นไม้รวมทั้งทำลายรื้อถอนอสังหาริมทรัพย์ในที่พิพาท

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประเด็นตามคำร้องของผู้คัดค้านมีเพียงว่าผู้ร้องสมควรถูก
ถอดถอนจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายเพราะผู้ร้องปลอมพินัยกรรมของผู้ตาย
และมีพฤติการณ์ที่จะเบียดบังทรัพย์มรดกตามคำร้องหรือไม่เท่านั้นผู้คัดค้านจะขอให้
ศาลใช้วิธีการชั่วคราวก่อนคำพิพากษา บังคับใช้ในกรณีนอกประเด็นตามคำร้องตามที่
ผู้คัดค้านยกขึ้นฎีกาไม่ได้

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ